

**TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

**IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3<sup>a</sup> lavoro, primo grado**, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 4 dicembre 2023, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

**SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE**

nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 13356 del RGAC dell'anno 2023, vertente tra:

*Parte\_1* rappr.to e difeso dall'Avv. Maria Assunta Bilotta –  
ricorrente, opponente

**E**

*Controparte\_1*, rappr.to e difeso  
dall'Avv. Loredana Leto – convenuto, opposto

**DISPOSITIVO**

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:

- a) respinge, e per quanto di ragione dichiara inammissibile l'opposizione;
- b) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'*CP\_1* delle spese del giudizio, che liquida in €. 3.000,00 per compensi.

**OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI  
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso telematico pervenuto il 19/4/2023 *Parte\_2* conveniva qui in giudizio l'*CP\_1* riassumendo opposizione avverso intimazione di pagamento n. 097 2021 9040490647 000, notificatagli dalla [...] *Controparte\_2* il 1/3/2022, con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di €. 14.453.75 per i seguenti titoli:

- 1) cartella di pagamento n. 097 2017 0220414589 000, data per notificata il 28/3/2018, avente ad oggetto tasse automobilistiche dell'anno 2015, e relativi accessori, per €. 283,66;
- 2) **avviso di addebito n. 397 2018 0034637157 000, dato per notificato il 18/1/2019, avente ad oggetto contributi omessi nella Gestione separata sul reddito arti e professioni relativi all'anno 2011, e relativi accessori, per €. 14.170,09.**

Premesso di aver impugnato l'intimazione dinanzi alla *Organizzazione\_1* [...] di Roma che, con sentenza n.4513 del 11/4/2023, aveva annullato la prima cartella in quanto prescritta, dichiarandosi invece priva di giurisdizione sull'avviso di addebito, riassumeva qui il giudizio limitatamente all'avviso di addebito chiedendo dichiararsi lo stesso inefficace e non dovute le somme con esso richiesta perché (in sintesi):

- a) prescritte ex art. 3, co.9, legge n.335/95 già all'epoca della sua "asserita" notifica (in realtà mai avvenuta), "anche a volerla considerare avvenuta";



Tali i motivi della decisione in epigrafe.  
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2023

IL GIUDICE  
(dr. Dario Conte)